

1503088-07.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... imputado na denúncia e que praticava o tráfico há, aproximadamente, dois meses por razões econômicas. Admitiu que enquanto menor esteve internado na Fundação Casa pela prática de crime equiparado ao tráfico. Disse, ainda, que desconhece as razões das novas denúncias e que não mais pratica tal crime.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503088-07.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503088-07.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210789/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19431630 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4299/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2210789 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Lêda Maria Sperandio Furlanetti

Vistos.

ADALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c artigo 61, II, "j" do Código Penal porque, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 10h20min, na Rua João Pucci, n.º 390, Jardim Ameriquinha, Jaú-SP, teria guardado 44 porções da droga conhecida como crack, pesando 20,40 gramas, para fins de tráfico.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela R. Decisão de fls. 56/60. Às fls. 74/78, foi determinada a soltura do acusado em razão de ordem do Superior Tribunal de Justiça, com alvará cumprido (fls. 86/88).

Notificado (fl. 159), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 136/139.

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 166/168) e o réu foi citado. Como medida de instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação e duas testemunhas de defesa e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência de fls. 08/10, do auto de exibição e apreensão de fl. 11, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 12, fotografia de fl. 13, Informação nº 335/2021 (fls. 28/31), laudos periciais de fls. 101/110, laudo definitivo de entorpecentes (fls. 131/135), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Filipe Max de Oliveira Souza, policial civil, disse em juízo, que na data dos fatos foi dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no endereço situado a Rua João Pucci, 390 - Jardim Frei Galvão em Jaú/SP. Que ao chegar na residência o portão estava aberto, não sendo necessário arrombamento. Assim sendo, adentraram a casa, ocasião em que o indiciado foi abordado em seu quarto. A equipe dos outros policiais que tiveram o primeiro contato com o réu e no primeiro momento, o indiciado tentou resistir a abordagem, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo e posteriormente algemá-lo. Iniciada as buscas, no interior do quarto, em cima de uma cômoda foram localizadas algumas porções de crack e a quantia de R\$ 85,00 em dinheiro. O restante das porções localizadas dentro da gaveta juntamente com as embalagens e a balança de precisão. O aparelho celular estava em poder do indiciado. Ao ser questionado o indiciado confessou que o crack encontrado em seu quarto destinava-se a venda, bem como, que o dinheiro era fruto da venda do entorpecente. Dessa maneira, o indiciado foi conduzido a Unidade de Polícia Judiciária, onde a Autoridade Policial deliberou pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito. No aparelho celular foram encontradas conversas a respeito da prática de comercialização de drogas. Após foi dado cumprimento a outros mandados de busca na residência do réu, mas nada de ilícito foi encontrado, apesar das denúncias terem continuado contra o réu.

A testemunha Osvaldo Domingues Figueiredo, policial civil, disse na fase policial, que após investigações foi solicitado mandado de busca e apreensão para a residência do investigado. As denúncias apontavam para a venda de crack realizadas por Adalberto Teixeira, o qual havia retornado a residir no bairro recentemente. Que foram levantadas informações com vizinhos, os quais não quiseram se identificar por temer represálias, os quais afirmaram que havia movimentação anormal na casa de Adalberto, bem como, que ele se dizia traficante. Cumpre destacar que quando adolescente Adalberto já respondeu por Ato Infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Assim sendo, nesta data foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão anteriormente solicitado. Ao chegar na residência o portão estava aberto, não sendo necessário arrombamento. O investigado foi surpreendido no quarto, o qual inicialmente tentou resistir, mas com uso de força moderada foi contido e algemado. Em seu quarto foram localizados todos os objetos e entorpecentes apreendidos. Em cima da cômoda estavam diversas pedras de crack já fracionadas e prontas para a venda, o qual estavam juntamente com R\$ 85,00 em dinheiro. Outras porções de crack, embalagens e balança de precisão foram localizadas na gaveta da cômoda. Ao ser questionado, Adalberto confessou o tráfico de drogas e disse que passou a comercializar a droga por conta de dificuldades financeiras que sua família está passando. Após vistoria em seu aparelho celular algumas mensagens de interesse foram localizadas as quais constam em informação apartada. Diante dos fatos a Autoridade Policial deliberou pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito. As testemunhas de defesa Irma de Oliveira e Luiz Carlos Becalotto disseram que conhece o réu e não sabem se tem envolvimento com o tráfico. Na fase policial, o réu disse que as porções de crack localizadas em sua residência

destinavam-se a venda, sendo que cada porção era vendida por R\$ 10,00. Que está comercializando que está vendendo droga em sua residência há 5 meses, pois estão passando por dificuldades financeiras e não está conseguindo emprego. Quanto a balança de precisão comprou há 1 dia e o dinheiro é fruto da venda da droga. Que em seu aparelho celular não possui mensagens de venda de droga, no entanto existe uma mensagem em que estava tentando comprar "K2", sendo que iria para a cidade de Bauru com Ednelson para lá comprar a "K2". Autoriza os Policiais Civis a verificarem o conteúdo de seu aparelho celular, inclusive forneceu a senha. Que em relação as demais perguntas vai se manifestar somente em juízo na presença de seu advogado (fls. 07).

Em juízo, o réu admitiu a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia e que praticava o tráfico há, aproximadamente, dois meses por razões econômicas. Admitiu que enquanto menor esteve internado na Fundação Casa pela prática de crime equiparado ao tráfico. Disse, ainda, que desconhece as razões das novas denúncias e que não mais pratica tal crime.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

A princípio, importante ressaltar que os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo mostram-se harmônicos entre si e condizentes com o conjunto probatório dos autos, indicando ser o réu autor do crime de tráfico de drogas, não havendo razões para se lançar dúvidas sobre sua credibilidade. Nesse sentido:

“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

No mais, como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.

No caso, os policiais civis prestaram depoimentos claros e coesos, em todas as oportunidades que ouvidos, no sentido de que após a realização de investigações em face do acusado, ante o recebimento de denúncias de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos nº 1502978-08.2021.8.26.0302 (fls. 36/37), que foi cumprido na data dos fatos.

Durante o cumprimento do mandado foram localizadas no quarto do acusado, em uma cômoda, 44 pedras de crack já fracionadas e prontas para a venda, a quantia de R\$ 85,00, 37 saquinhos plásticos, e uma balança de precisão, onde foi detectada a presença de cocaína, conforme laudo pericial de fls. 109.

Tanto o auto de constatação preliminar (fl. 12) como o definitivo (fls. 131/135) concluem que o entorpecente localizado na busca policial corresponde à cocaína na forma conhecida popularmente por crack, com peso líquido de 20,40 gramas.

No mais, com o acusado foi apreendido um aparelho celular, no qual foram encontradas mensagens entre o réu e indivíduo não identificado sobre a venda de entorpecentes, indicando inclusive o preço pelo qual a droga seria vendida (Informação de nº 335/2021 às fls. 30/31).

Verifica-se assim que a quantidade e nocividade de drogas apreendidas (44 porções de crack), a sua forma de acondicionamento (separadas e prontas para venda), o dinheiro e os apetrechos encontrados (sacos plásticos e balança de precisão)

usualmente utilizados no tráfico de drogas), e as denúncias que recaíam sobre o acusado, indicam a finalidade da mercancia, sendo de rigor a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Conforme entendimento da jurisprudência: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por álibi comprovado, autorizam condenação” (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), “podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado” (Julgados do Tacrim 84/411), “imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa” (Julgados do Tacrim 90/319).

Ao conjunto probatório dos autos, soma-se a confissão do acusado. Confrontada com outras provas do processo, nos termos do artigo 197, do Código de Processo Penal, trata-se de prova contundente, sem indícios de falsa incriminação. O réu apresentou relato semelhante ao das testemunhas, confirmando a procedência da ação.

Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, em especial a natureza da droga apreendida (“crack”), que é altamente viciante e extremamente nociva, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que ausente a agravante apontada na denúncia, considerando que o Decreto nº 65.856/2021 estendeu o estado de calamidade pública apenas até o dia 31 de julho de 2021. Por seu turno, reconheço as atenuantes da menoridade relativa (réu nascido em 14/04/2003 - fls. 08) e da confissão, razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada, a fixando em seu patamar mínimo, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista que o réu é primário (fls. 34/40), além do que não restou evidenciado que se dedica habitualmente à prática criminoso, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, diminuindo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias multa), que torno definitiva porque ausentes outras causas modificadoras.

O dia-multa será calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Assim, e ante a quantidade de pena aplicada, o regime inicial deve ser prontamente o aberto.

Inviável a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de

inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado. No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que “se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa e com maior razão.” Em meu entendimento, não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestar serviços comunitários. Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição). Ademais, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito. No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ADALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos), pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, cumulado com seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006.

Solto durante o processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 85,00 – fl. 11) e demais bens apreendidos à fl. 11, eis que nada comprovou o acusado acerca de profissão lícita, bem como porque o numerário e os objetos foram encontrados em situação que se presumia decorrer de obtenção da prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA